碧江区“4·18”道路运输事故

调

查

报

告

碧江区“4·18”道路运输事故调查组

2024年7月

目　录

一、事故发生单位和肇事人员情况 ..... - 1 -
(一) 事故单位情况 ..... - 1 -
(二) 肇事人员情况 ..... - 2 -
二、事故发生经过和事故救援情况 ..... - 2 -
(一) 事故发生经过 ..... - 2 -
(二) 事故救援情况 ..... - 2 -
三、人员伤亡和直接经济损失 ..... - 3 -
(一) 人员伤亡情况 ..... - 3 -
(二) 直接经济损失情况 ..... - 3 -
四、事故原因和事故性质 ..... - 3 -
(一) 事故原因 ..... - 3 -
(二) 事故性质 ..... - 3 -
五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议 ..... - 4 -
(一) 事故调查及鉴定情况 ..... - 4 -
(二) 政府部门和企业履职情况 ..... - 4 -
(三) 建议追究责任 ..... - 8 -
(四) 建议不追究责任 ..... - 8 -
六、事故防范和整改措施 ..... - 9 -
(一) 铜仁市亿乘城市客运有限责任公司 ..... - 9 -
(二) 区交通运输局 ..... - 9 -
(三)锦江街道 ..... - 9 -
(四)区城管局、河西街道 ..... - 9 -

碧江区“4·18”道路运输事故调查报告

2024年4月18日2时59分许，铜仁市碧江区文笔峰美食城路段发生一起致一人死亡的道路运输事故，直接经济损失115万元。事故发生后，铜仁市碧江区人民政府高度重视，根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《贵州省安全生产条例》，于2024年4月19日，碧江区人民政府成立了以区应急管理局、区民政局、区人社局、区总工会、铜仁市公安交通管理局直属一大队等单位组成的碧江区“4·18”道路运输事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施和处理意见。

经事故调查组调查认定，**碧江区“4·18”道路运输事故**是一起一般道路运输生产安全事故。

一、事故发生单位和肇事人员情况

(一) 事故单位情况

铜仁市亿乘城市客运有限责任公司(以下简称亿乘公司)，成立于2020年03月26日，详细地址为：贵州省铜仁市碧江区锦江街道磨刀湾，公司信用代码/税号：91520602MA6JBNDE5U，法定代表人：吴某，注册资本：150万人民币，企业经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务

院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(客车出租客运服务；网络约车客运服务；轿车出租客运服务；汽车保洁、汽车维修)

(二)肇事人员情况

杨某(肇事者)，男，33岁，身份证号：522221＊＊＊＊＊＊＊3217，户籍地址：贵州省铜仁市坝黄镇坝黄村界碑组，持C1驾照，有效期2021年10月23日至2031年10月23日，2019年8月19日初领出租车从业资格证，有效期至2025年8月19日。在事故发生后，公安机关对杨某进行酒检和毒检，身体未发现异常。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生经过

2024年4月18日2时59分许，杨某(男，33岁，身份证号：522221＊＊＊＊＊＊＊3217)驾驶小型新能源贵DDA8318号出租营运轿车，由碧江区西外环书香名苑方向沿西外环大道往文笔峰方向行驶，当车辆行驶至文笔峰美食城路段处时，该车刮擦到路边停放的渝A3VK03号尼桑牌家用轿车后，车辆继续向前行驶，在行驶过程中与放置于路边垃圾箱相撞，同时将站在垃圾箱旁清理垃圾的杨某琴(女，49岁，522224＊＊＊＊＊＊＊0045)撞倒并向前推行，造成杨某琴受伤，经120医务人员现场抢救无效确认死亡。

(二)事故救援情况

事故发生后，区人民政府高度重视，立即统筹组织区应急管理局、区交通运输局、铜仁市公安交通管理局直属一大队等相关

部门，做好现场应急处置工作和事故善后处置工作。经过铜仁市公安交通管理局直属一大队和河西街道组织三次协商，亿乘公司最终以赔付死者家属115万元达成赔付协议，死者已火化安葬。

三、人员伤亡和直接经济损失

(一)人员伤亡情况

杨某琴，女，49岁，身份证号：522224*******0045，户籍地址：贵州省铜仁市碧江区鹭鸶岩路62号5栋1单元附5号，系区城管局派驻河西街道环卫工人，经查阅区城管局、河西街道环卫站管理规章制度和询问相关人员，该时间段未属于杨某琴工作时间。经调查，该时间为杨某琴自己在工作时间外为文笔峰美食城清理垃圾补贴家用。贵州彰正司法鉴定所司法鉴定意见书(黔司鉴245206000106500016)鉴定意见：根据头面部软组织损伤、耳道及口鼻腔流血之颅脑损伤征象分析，杨某琴死因符合颅脑损伤死亡。

(二)直接经济损失情况

依据(GB6721-1986)规定，该起事故造成直接经济损失115万元。

四、事故原因和事故性质

(一)事故原因

经事故调查组调查和公安机关事故认定书判定，该起事故的直接原因是杨某过度疲劳驾驶。

(二)事故性质

经对事故调查组对该事故的原因进行分析，认定碧江区

“4·18”道路运输事故为一起一般道路运输生产安全事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

(一)事故调查及鉴定情况

1.事故地点，该事故地点位于贵州省铜仁市碧江区河西街道西外环大道文笔峰路段南50米处(美食城门口)，道路路面完好，无损坏、无遮挡物。

2.车辆情况，该事故车辆品牌：帝豪牌，车辆类型：小型轿车，车牌号：贵DDA8318，车辆识别代号/车架号：LB378U4W6NA145581，出厂日期：2022年7月31日，使用性质：出租客运，车辆核载5人，实载1人。2023年12月29日，由铜仁市碧江区交通运输局核发中华人民共和国道路运输证，保险有效期2024年12月12日，2024年3月29日在金达汽修做二级维护，制动摩擦片、前后制动鼓(盘)、驻车制动、制动管路及接头等均合格，车辆检验有效期：2024年12月31日。

3.车辆和驾驶员运行情况，4月17日下午16：40许，杨某到开发区潮泥坪充电站与其弟弟杨景换班，车辆运营到下午18点许，杨某停车吃晚餐，休息大概半个小时左右，随后一直运营到事故发生时间，4月18日凌晨2：59许，从休息时间到事发时间人员车辆共运行了八个半小时左右，中途未停车休息过，根据公安部门认定已属于严重疲劳驾驶。

4.交警责任认定书情况，道路事故认定书(第522201120240000032号)认定，杨某严重疲劳驾驶，承担此次事故的全部责任，杨某琴无责任。

(二)政府部门和企业履职情况

1.区交通运输局综合执法大队，根据提供2024年以来的资料，事故发生以前，区交通运输局综合执法大队根据要求建立领导组织机构，明确工作职责；共组织召开4次会议研究交通行业领域安全工作。1月25日，组织召开2024年碧江区第一季度交通运输行业领域安全生产工作部署会。3月12日，召开文明城市创建暨城市客运市场秩序专项整治工作调度会。3月29日，召开2024年贵州铜仁梵净山春季马拉松赛事服务质量提升会暨碧江区公交出租汽车市场秩序专项整治工作部署会。4月24日，召开碧江区交通运输行业第二季度暨“五一”“端午”假日“汛期”安全生产及消防工作和治本攻坚三年行动动员部署会，组织客运企业学习培训安全生产工作并对安全工作作安排部署；在特殊节假日下发工作提示函2次。2月5日，下发低温凝冻期间工作告诫书。4月3日，下发关于2024年清明节假日期间安全生产工作提示；3月28日，制定铜仁市碧江区交通运输局2024年安全生产监督检查工作计划，并按照检查计划每月对出租网约企业开展安全检查。事故发生前，共对公交车、出租车、网约车开展检查整治9次，处罚车辆65台，其中对亿乘公司开展检查3次，发现问题隐患1条，已经完成整改；今年以来，对交通行业企业共处罚3次，罚款4.1万元，对网约、出租车辆驾驶员共处罚81人，共计1.96万元。3月28日，对铜仁风韵出行信息科技有限公司下发责令整改通知书。

2.区城管局，根据提供2024年以来的资料，事故发生以前，区城管局建立领导组织机构，明确工作职责；对环卫工作印发《铜仁市碧江区环境卫生管理处机构编制方案》；共组织召开3次

环卫工作会议研究部署安全工作。1月2日，组织召开环卫处2024年第一次班子扩大会，对安全隐患排查和环卫工人教育培训进行安排部署。3月25日，组织召开垃圾分类工作推进会暨环卫工作调度会，组织各街道环卫站站长对环卫工作进行安排部署。4月8日，组织召开环境卫生督查工作会议，反馈1至3月份督导检查发现问题，并对安全工作进行强调；每月常态化开展督导检查，1至4月份，对锦江、河西、川硐、环北等乡镇(街道)检查共发现问题隐患116条，已全部完成整改。

3.锦江街道，根据提供2024年以来的资料，事故发生以前，锦江街道根据要求建立领导组织机构，明确工作职责；组织召开交通运输工作例会5次，对交通运输安全工作进行安排部署，分别为1月5日、1月27日、2月21日、3月26日、4月16日；锦江街道对辖区交通运输行业共开展安全检查16次，发现交通运输问题隐患10条，已全部整改。其中联合交警对亿乘公司等出租企业开展安全检查共3次，并开展“七进”宣传工作，分别为1月24日、2月21日、3月4日；1月25下发关于深刻吸取事故教训切实做好春节及全国两会期间安全防范工作提示，2月2日下发关于雪凝天气安全防范工作通知。

4.河西街道，根据提供2024年以来的资料，事故发生以前，河西街道根据要求建立领导组织机构，明确工作职责；制定环卫工人管理规章制度，明确环卫工人上班时间，早班6:00至13:00，晚班13:00至21:00；共组织召开环卫工作会议7次，1月12日、1月23日、2月18日、3月1日、3月20日、4月3日、4月16日，组织环卫站质检员召开会议，对环卫工作进行安排部署并强调安全工

作；每月环卫站开展1次督导检查，每周安排质检员和领导带队对环卫工作进行检查，共提供简报18份。

5.铜仁市亿乘城市客运有限责任公司，根据提供的资料，事故发生以前，亿乘公司制定全员安全生产责任制，建立领导组织机构，明确工作职责，设立专职安全员；建立车辆动态监控管理制度、风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系管理制度、安全隐患排查治理方案、专项应急预案、应急救援管理、驾驶员安全生产操作规程管理制度、安全生产考核与奖惩制度、出租车危险源辨识及监控管理制度、安全生产管理制度、车辆二级维护管理制度、财务管理制度、安全生产工作会议制度、安全生产教育培训制度、车辆日常安全检查管理制度、安全生产事故报告和调查处理管理制度、安全生产经费的提取和使用制度、驾驶员关怀制度、从业人员档案管理制度、应急值班值守制度、车辆技术管理制度、驾驶员管理制度、驾驶员经营服务奖惩制度；2024年以来，共组织召开会议研究部署安全工作8次。1月15日，组织召开2024年第一季度安全生产工作部署会议。1月25日，组织召开2024春运安全生产启动部署会。2月2日，组织召开春运安全生产隐患排查工作会议。3月29日，组织召开三月“创文巩卫”安全生产工作会议。4月3日，组织召开2024年第二季度安全生产工作部署会议。每月组织召开安全生产例会对驾驶员开展安全教育培训学习，分别为1月17、18、19日，2月26、27、28日，3月13、14、15日，4月17、18、19日；1月3日，印发《2024年度安全教育培训计划》。1至4月份通过动态监控视频抽查车辆，共发现违规操作42驾次，罚款金额共800元，其中处罚疲劳驾驶2次，处罚金额

200元，对违反操作规程的驾驶员进行单独教育培训和会上通报；企业领导按工作要求每月带队检查汽车安全和路上随机抽查本企业车辆安全情况，并建立问题隐患台账，共发现问题隐患60条，已全部整改。

(三)建议追究责任

杨某(肇事者)，安全意识淡薄，违反安全操作规程，未按照《道路交通安全法实施条例》第六十二条和公司管理制度规定，连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟，造成事故发生。根据公安机关道路事故认定书(第522201120240000032号)认定，杨某严重疲劳驾驶，承担此次事故的全部责任。建议铜仁市公安交通管理局直属一大队根据相关交通法律法规对杨某进行处理，并报区应急管理局备案。

(四)建议不追究责任

一是政府相关部门，根据公安部门提供责任认定书和查阅履职材料，区交通运输局、区城管局、锦江街道、河西街道认真履行安全监管职责，定期组织召开安全生产会，对安全工作进行安排部署，同时主要领导和分管领导按照要求带队检查安全工作，并建立问题隐患台账，落实安全生产监管责任和属地责任，建议不追究责任。

二是事故企业，亿乘公司建立健全公司管理制，每季度定期组织召开安全生产会议对安全工作进行安排部署。每月组织召开安全例会，对驾驶员进行学习教育培训。按照要求开展问题隐患自查自纠工作，并建立问题隐患台账，安全生产主体责任落实到位，建议不追究责任。

六、事故防范和整改措施

(一)铜仁市亿乘城市客运有限责任公司

要深刻吸取此次事故教训，全面落实企业安全生产主体责任，切实加强安全管理工作。加大安全生产自查自纠力度，加强对全体从业人员的安全生产教育培训，提高从业人员安全意识。督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，确保类似事故不再发生。

(二)区交通运输局

要深刻吸取此次事故教训，举一反三，强化红线意识、责任意识、风险意识，认真履行部门安全监管职责，从严、从细，横向到边、纵向到底，全面对全区交通运输企业开展隐患排查整治工作。组织各企业召开会议进行安全知识学习教育培训，领导定期带头开展督导检查，建立问题隐患台账，明确整改措施、整改时限、整改责任人。对违反相关法律法规企业，严肃追责问责，督促企业严格落实安全生产主体责任，坚决防范类似生产安全事故再次发生。

(三)锦江街道

要深刻吸取此次事故教训，定期组织召开会议研究交通运输安全工作，同时加强对类似企业安全宣传工作，领导要亲自带队检查安全工作，严格落实属地责任。

(四)区城管局、河西街道

要深刻吸取此次事故教训，加强环卫工人的安全管理，定期组织召开会议研究安排部署环卫安全工作，严格落实领导亲自带

队检查安全工作制度，同时定期组织环卫人员进行安全教育培训学习，全面提高从业人员安全意识。

碧江区“4·18”道路运输事故调查组

2024年7月15日